CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District : Montréal

N° de dossier : 500-17-136442-251

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

QUADRO HOLDINGS LTÉE, personne morale, ayant un établissement principal au 6241 Boul. Léger, Montréal, District de Montréal, H1G 6K8

[Partie Demanderesse]

c.

9205-2471 QUÉBEC INC, personne morale ayant son domicile au 1600 55e avenue, District de Montréal, H8T 3J5

[Partie Défenderesse]

DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE AVEC SAISIE AVANT JUGEMENT REVENDICATION (111 ET 517.1 C.p.c.)

AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, LA DEMANDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT :

1. La Demanderesse exploite une série de restaurants sous différentes bannières, adjacents les uns aux autres, lesquels sont situés au 6241 boul. Léger, à Montréal;

2. La partie Défenderesse oeuvre dans le domaine du déménagement, du transport et de l'entreposage, sous le nom de « Harmony Movers »;

3. La Demanderesse a convenu d'un contrat à Montréal avec la Défenderesse le 9 juin 2025;

4. Le contrat stipulait clairement, notamment, que la Défenderesse devait :

   i) cueillir l'équipement de restauration de la Demanderesse le 12 juin 2025 au 6241 boul. Léger Montréal-Nord, à partir de 8AM-9AM;

   ii) faire la livraison complète de l'équipement au 5007 rue Irwin, Lasalle, le même jour;

   iii) un coût de 3,049.23$, incluant les taxes.

5. Comme de fait, les employés de la Défenderesse se sont présentés au 6241 boul. Léger le 12 juin 2025, sauf que contrairement aux stipulations du contrat, ils sont arrivés tardivement, n'ont cueilli qu'une partie des biens, et n'ont pas livré les biens cueillis au 5007 rue Irving la journée même;

6. Depuis le 12 juin 2025, malgré de nombreux échanges entre les parties, ainsi que des mises en demeure, la Défenderesse continue de :

   i) refuser de remettre les biens à la demanderesse à moins que cette dernière n'accepte des conditions abusives et non prévues au contrat du 9 juin 2025;

   ii) modifier unilatéralement les conditions de remise des biens;

   iii) causer des dommages volontairement à la demanderesse sachant que son refus empêche la demanderesse d'exploiter pleinement ses restaurants.

7. À titre de seul propriétaire, la Demanderesse est en droit de revendiquer les biens illégalement retenus par la Défenderesse, qu'elle a enlevés le 12 juin 2025, soit les suivants: Voir ANNEXE A ;

8. Ces biens illégalement, abusivement et de mauvaise foi retenus par la Défenderesse, ont une valeur estimée à 250,000 $;

9. La Demanderesse est en droit d'exiger que ses biens illégalement retenus par la Défenderesse vraisemblablement à sa place d'affaire au 1600 55e Avenue, Montréal, soient saisis et enlevés des lieux, et confiés à un gardien autre que la Défenderesse au choix de l'huissier exécutant;

10. Considérant les violations contractuelles commises par la Défenderesse, son abus et sa mauvaise foi dans les modifications unilatérale des termes du contrat, et sa rétention illégale des biens, la demanderesse est justifiée de lui réclamer les dommages suivants (À parfaire) :

    (a) Perte d'exploitation : [illegible]000.00$/mois = [illegible],000.00

    (b) Honoraires d'avocats : 5,000.00$

    (c) Coût d'enlèvement des biens (transport, main d'œuvre) : 3,500.00$

    (d) Loyer supplémentaire : 3,200.00$/mois

    (e) Troubles, ennuis, inconvénients : 5,000.00$

    TOTAL : [illegible],700.00$;

11. La présente Demande en dommages et la saisie revendication sont justifiées et biens fondées.

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente Demande ;

DÉCLARER bonne et valide la saisie revendication avant jugement exécutée en la présente ;

RECONNAITRE ET CONFIRMER le droit de la Demanderesse de revendiquer les biens enlevés par la Défenderesse le 12 juin 2025 ;

ORDONNER au gardien de remettre à la Demanderesse les biens saisis ;

40,700.

CONDAMNER la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de [redacted], 700.00$ (à parfaire), avec les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle ;

Le tout avec les frais de justice, incluant tous les couts et frais relatifs à la saisie.

Montréal, Québec, le 3 novembre 2025

R.L. avocats

ROMANOWSKI AVOCATS
Avocat de la partie Demanderesse
200 rue Hall suite 114
Verdun, Québec
H3E 1P3
Téléphone : (514)767-2299
yromanowski@romanowskiavocats.com

Arrêté numéro 5016 du ministre de la Justice en date du 20 juin 2023

Annexe I

MODÈLE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

AVIS D'ASSIGNATION
(articles 145 et suivants CPC)

Dépôt d'une demande en justice

Prenez avis que le demandeur a déposé au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande introductive d'instance.

Pièces au soutien de la demande

Au soutien de sa demande introductive d'instance, le demandeur invoque les pièces suivantes :

Réponse à cette demande

Vous devez répondre à cette demande par écrit, personnellement ou par avocat, au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Qc) dans les 15 jours de la signification de la présente demande ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'est pas représenté, au demandeur lui-même.

Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l'expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.

Contenu de la réponse
(Si les règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances à la Cour du Québec s'appliquent à cette demande, car :

- *il s'agit d'une demande dans laquelle la valeur de l'objet du litige ou la somme réclamée est inférieure à 75 000 $, sans égard aux intérêts incluant, le cas échéant, une demande qui lui est accessoire OU;*

- *il s'agit d'une demande dans laquelle la valeur de l'objet du litige ou la somme réclamée est supérieure à 75 000$ mais inférieure à 100 000$ et que le demandeur a choisi qu'elle soit traitée selon ces règles simplifiées.)*

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

- de convenir du règlement de l'affaire;
- de proposer une médiation pour résoudre le différend;
- de contester cette demande selon les règles prévues au titre I.1 du livre VI du Code de procédure civile (articles 535.1 à 535.15), notamment en déposant au greffe un exposé sommaire des éléments de votre contestation dans les 95 jours de la signification du présent avis;
- de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.

Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.

OU

(Si les règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances à la Cour du Québec ne s'appliquent pas à la demande.)

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

- de convenir du règlement de l'affaire;
- de proposer une médiation pour résoudre le différend;
- de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code de procédure civile, d'établir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l'instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis. Toutefois, ce délai est de 3 mois en matière familiale ou si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec;
- de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.

Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.

Lieu du dépôt de la demande en justice

Cette demande est, sauf exceptions, entendue dans le district judiciaire où est situé votre domicile ou, à défaut, votre résidence ou le domicile que vous avez élu ou convenu avec le demandeur. Si elle n'a pas été déposée dans le district où elle peut être entendue et que vous voulez qu'elle y soit transférée, vous pouvez présenter une demande au tribunal à cet effet.

Cependant, si cette demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d'assurance ou sur l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble vous servant de résidence principale, elle est entendue dans le district où est situé le domicile ou la résidence du salarié, du consommateur ou de l'assuré, qu'il soit demandeur ou défendeur, dans le district où est situé cet immeuble ou dans le district où le sinistre a eu lieu s'il s'agit

d'une assurance de biens. Si cette demande n'a pas été déposée dans le district où elle peut être entendue et que vous voulez qu'elle y soit transférée, vous pouvez, sans qu'une convention contraire puisse vous être opposée, présenter une demande à cet effet au greffier spécial de ce district.

Transfert de la demande à la Division des petites créances

Si vous avez la capacité d'agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement des petites créances.

Convocation à une conférence de gestion

(*Si les règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances à la Cour du Québec s'appliquent à la demande*)

Dans les 110 jours suivant la signification du présent avis d'assignation, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance.

OU

(*Si les règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances à la Cour du Québec ne s'appliquent pas à la demande*)

Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.

Demande accompagnée d'un avis de présentation

Une demande présentée en cours d'instance, une demande visée par les livres III ou V, à l'exception notamment de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l'article 409 et de celles relatives aux sûretés mentionnées à l'article 480, ou encore certaines demandes visées par le livre VI du Code de procédure civile, dont le pourvoi en contrôle judiciaire, sont accompagnées, non pas d'un avis d'assignation, mais d'un avis de présentation. Dans ce cas, la préparation d'un protocole de l'instance n'est pas requise.

N° : 500-17-136442-251

COUR SUPERIEURE
(CHAMBRE CIVILE)

PROVINCE OF QUEBEC
MONTREAL DISTRICT

QUATRO HOLDINGS LTÉE

Partie Demanderesse

c.

9205-2471 QUEBEC INC.

Partie Défenderesse

DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

AVEC SAISIE AVANT JUGEMENT ET REVENDICATION (111 ET 517.1 C.p.c.)

ORIGINAL

ME YAN ROMANOWSKI
Avocat de la partie Demanderessse

ROMANOWSKI AVOCATS S.E.N.C.
Rue 200 Hall, Suite 114
Montreal, Québec
H3E 1P3
Téléphone: (514)767-2299
yromanowski@romanowskiavocats.com

N/D : QUA-001

Code : 5081